



EGA KUMALA, SH., M.Kn

**NOTARIS & PPAT
KABUPATEN LANGKAT**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-315.AH.02.01-TAHUN 2008
TANGGAL 24 JUNI 2008**

AKTA NO 5 (lima).

TANGGAL 20 Pebruari 2015.

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN**

" MUHAMMAD YAASIIN SEI LEPAN "

Para Penghadap :

1. Ny. S U H E M I.

2. Tn. IMAM SYAHPUTRA.

3. Tn. ARI SHYANDI.

4. Tn. MUHAMMAD YASIN.

5. Tn. S U K A M T O.

6. Tn. GUSTI WARDANA.

7. Tn. S U P R A P T O.

KANTOR / RUMAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 A Perdamaian
Stabat - Kabupaten Langkat
HP / WA : 0813 6133 7608
0813 6253 0002 - 0813 6624 6886
Email : egakumala@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMAD YAASIIN SEI LEPAN "

Nomor : 5.-

-- Pada hari ini, Jum'at tanggal duapuluh Pebruari ----
tahun duaribu limabelas (20-02-2015), pukul 10.00 WIB -
(sepuluh Waktu Indonesia Bahagian Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, **EGA KUMALA, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Langkat, -----
berkedudukan di Stabat, berdasarkan Surat Keputusan ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal duapuluh empat Juni tahun duaribu delapan --
(24-06-2008), Nomor: **AHU-315.AH.02.01-Tahun 2008**, dengan
dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ---
ini : -----

1.-Nyonya **SUHEMI**, lahir di Galang, pada tanggal satu --
Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga --
(01-01-1963), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, -
Lingkungan Sidodadi, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei ---
Lepan; -----

[-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205174101630001. -----

2.-Tuan **IMAM SYAHPUTRA**, lahir di Langkat, pada tanggal-
duapuluh lima Januari tahun seribu sembilanratus ---
delapanpuluh lima (25-01-1985), Petani/Pekebun, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Langkat, Sidodadi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -



001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan; --
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205172501850003. -----

3.-Tuan **ARI SHYANDI**, lahir di Sidodadi, pada tanggal --
duapuluh delapan Mei tahun seribu sembilanratus ----
delapanpuluh empat (28-05-1984), Wiraswasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Langkat, Lingkungan Sidodadi, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan -
Sei Lapan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205172805840002. -----

4.-Tuan **MUHAMMAD YASIN**, lahir di Sawit Seberang, pada -
tanggal dua Pebruari tahun seribu sembilanratus lima
puluh sembilan (02-02-1959), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, -
Lingkungan Sidodadi, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei ---
Lapan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205170202590001. -----

5.-Tuan **SUKAMTO**, lahir di Batang Serangan, pada tanggal
tiga Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh ----
(03-06-1970), Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Lingkungan -
Sidodadi, Rukun Tetangga 002, Rukun Waraga 001, ----
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan; -----



-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205170306700005. -----

6.-Tuan **GUSTI WARDANA**, lahir di Sidodadi, pada tanggal-
duapuluh delapan Agustus tahun seribu sembilanratus-
sembilanpuluh lima (28-08-1995), Wiraswasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Langkat, Lingkungan Sidodadi, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan -
Sei Lapan; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205170208950001. -----

7.-Tuan **SUPRAPTO**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal dua
puluh Agustus tahun seribu sembilanratus limapuluh -
tujuh (28-08-1957), Wiraswasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, -
Lingkungan Sidodadi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan; --

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik -----
Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1205172808570004. -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris, ----
berdasarkan identitas diri yang diberikan dan -----
diperlihatkan oleh para penghadap kepada saya, Notaris.

-- Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih ----
dahulu : -----

-- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa-
uang tunai; -----

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --



perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari-
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar --
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMAD ---

YAASIIN SEI LEPAN" (untuk selanjutnya dalam anggaran
dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN), -----
berkedudukan di Kabupaten Langkat; -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

----- Pasal 2. -----

-- Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----

a. Sosial; -----

b. Kemanusiaan; dan -----

c. Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan --
dapat melaksanakan kegiatan : -----

A. Dalam Bidang Sosial, yang meliputi : -----

1. a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal, seperti:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----

- Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)

- Madrasah Ibtidaiyah (MI); -----

- Madrasah Tsanawiyah (MTs); -----



- Madrasah Aliyah (MA); -----
- Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); -----
- Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT); -----
- Sekolah Dasar (SD); -----
- Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
(SMPIT); -----
- Sekolah Menengah Pertama (SMP); -----
- Sekolah Menengah Atas (SMA); -----
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); -----
- Perguruan Tinggi. -----

b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal, ----

seperti : -----

- Tempat Penitipan Anak (TPA); -----
- Kelompok bermain; -----
- Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ); -----
- Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA);
- Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan,
antara lain keterampilan komputer dan -----
teknisi komputer, keterampilan bahasa Inggris
bahasa Arab dan bahasa lainnya, menyelenggara
kan kursus-kursus seperti kursus les dan ---
montir, kursus bimbingan belajar dan kursus-
kursus lain yang bermanfaat bagi pendidikan-
generasi muda Indonesia; -----
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); --
- Kelompok Belajar Paket A, Paket B, Paket C; -
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM); -----
- Mendirikan perpustakaan umum; -----
- Mengusahakan penerbitan buku-buku pelajaran-
dan pengetahuan bagi sekolah sekolah, kursus



kursus dan masyarakat umum secara cuma-cuma.

2. Mendirikan rumah Panti Asuhan untuk menampung ---
anak-anak Yatim-Piatu dan anak-anak yang ---
terlantar, mendirikan rumah-rumah Panti Jompo ---
untuk pemeliharaan orang yang lanjut usia serta ---
mendirikan Panti Wreda; -----
3. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan -----
laboratorium; -----
4. Melakukan pembinaan dan kegiatan yang berhubungan
dengan olah raga dan kesenian, seperti sanggar --
budaya; -----
5. Melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -
6. Melakukan studi banding. -----

B. Dalam Bidang Kemanusiaan, yang meliputi : -----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan
musibah dengan mendirikan, melangsungkan dan ----
menyelenggarakan tempat-tempat kemanusiaan; -----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin -
dan gelandangan; -----
4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
duka; -----
5. Memberikan perlindungan bagi konsumen; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup. -----

C. Dalam Bidang Keagamaan, yang meliputi : -----

1. Mendirikan sarana ibadah; -----
2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah; -
3. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
4. Melaksanakan syiar keagamaan; -----



5. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan --
sedekah; -----

6. Melakukan studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

-- Yayasan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-
lamanya. -----

----- JUMLAH KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan Yayasan berasal dari kekayaan pendiri yang-
dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam -----
bentuk uang berjumlah sebesar Rp.100.000.000.- -----
(seratus juta rupiah); -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
(satu) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh --
dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda-
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:

a. Sumbangan atau bantuan yang sifatnya tidak -----
mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik
dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun
dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Wakaf dari orang atau badan hukum; -----

c. Hibah dari orang atau badan hukum; -----

d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang-
tidak bertentangan dengan hukum waris; -----

e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan ---
sendiri dan hasil lainnya yang sah dan; -----

f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar Yayasan ini dan atau peraturan ---



perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
(satu) Pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud-
dan tujuan prospektif dan dari penambahan kekayaan -
Yayasan yang berasal dari pendiri dan atau pembina -
baik dalam bentuk uang dan atau benda; -----

4. Kekayaan Yayasan dalam satu tahun buku seperti -----
tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan
oleh Rapat Tahunan Pembina, digunakan sesuai dengan-
Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (PKRAT)
yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

-- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau pengawas; -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina; -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina; -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah
orang-perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau-
mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina ----



dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----

5. Anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa -----
menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau ----
tunjangan tetap; -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan Keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, --
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya. -----



----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

2. Jabatan anggota Pembina berakhir dengan sendirinya -
apabila anggota Pembina tersebut : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Mengundurkan diri sesuai pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat --
(7); -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, atau; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina; -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini; -
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -
dan atau anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----
Anggaran Dasar ini; -----
 - d. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran -
Tahunan Yayasan dan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ----
baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ---
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahun -
an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina ---
dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -----



dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau -- anggota Pengawas; -----

2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----

secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat- tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum - rapat diadakan dengan memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat; -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, - atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain - dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika- ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka --- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang di --- pilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; ----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari -- jumlah anggota Pembina; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -



(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-----

(2) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---- tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-----

10 (sepuluh) hari, dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah ---- anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah; -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

banyaknya maka usul ditolak; -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----

berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---- diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --

dengan suara-suara tertutup tanpa tandatangan, --



sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara yang -----
dikeluarkan, ditandatangani oleh ketua rapat dan ---
sekretaris rapat; -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)-
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-
dengan akta Notaris; -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ke ---
putusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;

10. Dalam hal ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap-
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun --
buku Yayasan ditutup; -----

2. Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan : -----





- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar ----- pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan ---
tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Ketua Umum; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat --
diangkat sebagai Sekretaris Umum; -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----

Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ---
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah-
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap; -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali; -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah honorarium -----
apabila pengurus Yayasan: -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus ---
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas; -----





4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku; -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ---
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. Menjual atau dengan kata lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan ----
Yayasan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan
dari Pembina. -----

----- Pasal 17. -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -
lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau -
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada --
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungan
nya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama ----
Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus ---
serta mewakili Yayasan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----
berlaku juga baginya; -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -



tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara --
Umum berlaku juga baginya; -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan --
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---
Rapat Pengurus; -----

2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan -----
Yayasan adalah seorang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan --
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau ---
negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

3. Pelaksanaan kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka --
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus ---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -
Pengurus; -----

5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau-
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ---
keputusan Rapat Pengurus. -----



----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus betentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota -----
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
betentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila di -
pandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ---
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina; --
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ---
yang berhak mewakili Pengurus; -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhi -
tungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan-
atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----



Pembina. -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan -----
Pengurus yang hadir; -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
surat kuasa; -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari, terhitung sejak Rapat Pengurus -----
pertama; -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----





1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain di-
lakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentu-
kan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; --
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak di ----
hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluar -
kan; -----
6. Setiap Rapat Pegurus dibuat Berita Acara Rapat yang-
ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang-
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --
sebagai Sekretaris Rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris; -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --

ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus -- dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---- anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ---- diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -- pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -- Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan -- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ---- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -- jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --



terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ---
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus; -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum -
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan -----
Instansi terkait; -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

Pasal 26. -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----
1. Meninggal dunia; -----
 2. Mengundurkan diri; -----
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. Diberhentikan berdasarkan putusan Rapat Pembina; ---
 5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan



Yayasan; -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang --
bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----

3. Pengawas berwenang : -----

a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang--
dipergunakan Yayasan; -----

b. Memeriksa dokumen; -----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas; atau -----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--
oleh Pengurus; -----

e. Memberikan peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku; -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --
dengan alasannya; -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak --
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajib
kan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ----
kesempatan membela diri; -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak --
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ---



ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ---

wajib : -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau;

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), --

maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan -

yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -

maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus --

Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang

atau lebih Pengawas atau Pembina; -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---

yang berhak mewakili Pengawas; -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan-

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu

tempat dan acara Rapat; -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan-

atau di tempat kegiatan Yayasan; -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -

wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan-

Pembina. -----



----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh-----
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir; -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan --
surat kuasa; -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -
jumlah Pengawas; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas --
pertama; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengam
bil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -





musyawarah untuk mufakat; -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris; -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
2. Rapat Gabungan dilakukan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari, terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----
mempunyai Pembina; -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; --
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui-
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat; -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan-
atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ----
Pengawas; -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak --
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan di -
pimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh
dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----



Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --
surat kuasa; -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --
surat kuasa; -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang-
diwakilinya; -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -
dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---



rapat; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-satu) hari, terhitung sejak Rapat Gabungan ----- pertama; -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari - jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu per dua) -- dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di --- atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling --- sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota --- Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat; -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat - (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan ---- pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -- yang terjadi dalam rapat; -----

6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --- dibuat dengan akta Notaris; -----

7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga --- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-



Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua-
Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan ---
semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----

8. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ---
dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan-
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Gabungan. -----

----- T A H U N B U K U -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) --
Desember; -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ---
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan, dan ditutup
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2014 -----
(duaribu empatbelas). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; --
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --





3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus --
dan Pengawas; -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; ----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat --
tahunan; -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -
diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----
pembina; -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan --
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau --
yang diwakili; -----
4. Dalam hal korum atau sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan -
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari,
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama; -
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri -
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ----
Pembina; -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah-
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta -----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik --
Indonesia; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup di --
beritahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi -----
Manusia Republik Indonesia; -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada-
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan Kurator. -----

----- P E N G G A B U N G A N -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ---
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----



bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ---

Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri --

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ----

anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit 3/4 --

(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina

yang hadir; -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan, menyusun usul rencana penggabungan; --

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), dituangkan dalam rancangan akta penggabung

an oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabung -

kan diri dan yang akan menerima penggabungan; -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----

persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; ----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----

dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----

mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---

harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga -

puluh) hari, terhitung sejak penggabungan selesai --

dilakukan; -----



7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik -----
Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. ----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu --
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; --
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum -
tetap berdasarkan alasan: -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit --
dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ---
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
3. Dalam hal ditunjuk Likuidator, maka Pengurus -----
bertindak sebagai Likuidator. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----



melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam hal proses likuidasi; -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---
Likuidasi" dibelakang nama Yayasan; -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -
maka pengadilan juga menunjuk Likuidator; -----

4. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku-
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; -

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, --
kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan
terhadap Pengurus berlaku juga bagi Likuidator; ----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar ---
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari, -----
terhitung sejak tanggal penunjukan, wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses Likuidasinya dalam ---
surat kabar harian bahasa Indonesia; -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tigapuluh) hari, terhitung sejak tanggal-
proses Likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -
Likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia; -----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal proses
Likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran ----
Yayasan kepada Pembina; -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman -



hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)-
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku
bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan hasil Likuidasi diserahkan kepada Yayasan -
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama ----
dengan Yayasan yang bubar; -----
2. Kekayaan hasil sisa Likuidasi sebagaimana yang di --
maksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan
hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan--
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil Likuidasi tidak di ---
serahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat --
(2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan-
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ---
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat
Pembina; -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), --
Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran ---
Dasar ini menegenai tata cara pengangkatan Pembina,-
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut : -----



a. PEMBINA :

- KETUA : -Nyonya SUHEMI, lahir di Galang, pada tanggal satu Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga (01-01-1963), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Lingkungan Sidodadi, Rukun Tetangga-002, Rukun Warga 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan; -
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)- Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1205174101630001.



- ANGGOTA : 1.-Tuan IMAM SYAHPUTRA, lahir di Langkat, pada tanggal duapuluh lima Januari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima (25-01-1985), Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Sidodadi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan; -
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1205172501850003.
2.-Tuan ARI SHYANDI, lahir di Sidodadi, pada tanggal duapuluh -

ten Langkat, Lingkungan Sidodadi, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan
Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lelan; ----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---

Republik Indonesia, dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) : 1205172808570004.-

3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota -----

Pengurus Yayasan dan Anggota Pengawas Yayasan terse-
but telah diterima oleh masing-masing yang bersang-
kutan, dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama
kali diadakan, setelah Akta pendirian ini mendapat -
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang ----
berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di
kuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftar-
an atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang ber-
wenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambah-
an dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlu-
kan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan-
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

Pasal 44. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -



kebenaran identitas diri para penghadap sesuai dengan -
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- Pasal 45. -----

-- Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka-
para pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan -
tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri-
di Stabat, Kabupaten Langkat. -----

-- Dari apa yang diuraikan di atas, maka : -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

-- Dibuat sebagai minit diselesaikan dan diresmikan ---
di Kabupaten Langkat, pada hari, tanggal, bulan dan ---
tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, ----
dengan dihadiri oleh : -----

1.-Nona TUGIAH, lahir di Aceh Timur, pada tanggal dua -
puluh empat Nopember tahun seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh dua (24-11-1992), Warga Negara Indone-
sia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan -
Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat; --
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indone-
sia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1205076411920005. -----

2.-Nona SUCI RAMADHANI, lahir di Kwala Begumit, pada --
tanggal duapuluh empat Maret tahun seribu sembilan -
ratus sembilanpuluh dua (24-03-1992), Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, -
Jalan Sudirman Lingkungan I Karya, Kelurahan Perda -
maian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; -----



-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indone-
sia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1205076403920004. -----

-Dan keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. ---

-- Segera setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan --
isi dan maksud akta ini kepada para penghadap dan para-
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris menanda tangani akta ini, sedangkan para -----
penghadap selain menandatangani akta ini juga membubuh-
kan cap ibu jari tangan kanan dan tangan kiri mereka --
pada kertas lampiran tersendiri, yang turut dijahitkan-
pada minuta akta ini, yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan akta ini. -----

-- Dibuat dengan memakai 7 (tujuh) perubahan, yaitu 7 --
(tujuh) coretan dengan penggantian. -----

-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----
mestinya. -----

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

